

עין משפט‏
גור מצוה

י:

ארבעה אבות פרק ראשון בבא קמא

ארבעה אבות פרק ראשון בבא קמא

אי דבּלאו איהו לא מינטר. כגון שהיו עסקיו רעים: **פשיטא**. אין זו הכשרתי במקצת נזקו אלא כל נזקו ולא דמי להשלים צור לעשרה דאע"ג דקי"ל צור ט' דלא עבדי מימה נזקין מיהא עבדי וסייע הראשון בהגרמת מיתמו ואינטריכא למיתני לאחרון חייב: **מאי קעציד**. ואינו חייב כלום: **מרצה**

בחצילות. שריצה חצילות זמורות בהדלקה של חצירו וקירצה ע"י החצילות לגדיש אחרים שהיה צדין שהיא הוא חייב ולא הראשון^[א]: **פשיטא**. ולמה הוה לן למיתנייה הרי הראשון לא סייע כלום דכל מה דשציק ליה מעמיא ואזיל אצל חופר צור משעה רוב מיתמו הוא עושה אלא האחרון מקרצה: **כגון פפא צר אבא**. שהיה צעל צצר: **פשיטא**. דלא דמי לצור שהראשון גרם נזקין והצר חלוז או רצו אלא משום הכי הוא דמפטר דאמר ליה אי לאו אתה הוה ממזיק ולא הוה מיית אצל אלו לא שצרו כלום כל זמן שלא צא זה: **מפניא**. דספסל: **היכא מיטראל**. הואיל ומוטצת הכי אצל מוסר שורו ומרצה בחצילות לא מתנייתא ניניהו אלא מבערל הוו מקשי להו: **דנלאו איהו הוה מיסצר צברי שעי**. ולהכי אנטריץ למיתנייה לאשמועינן דאפי' הכי חייב ומיהו צדדי ההיא דחופר צור לא מזי למיתנייה דמהוי הך כהכשר במקצת נזקו דמתני' דהאי לא מקצת נזק הוא אלא כל נזק שהראשונים לא התחילו לשצבן כי הכי דחופר צור ט' הוציקה הכל חוס של ט' והצל חוס של י' הרגו: **ולמא לכו אי לאו אסון צדידי**. לחוד לא הוה מיסצר ואחס כשיצבתי היה לכס לעמוד ומדלגא עמדתם אחס כמזוי שצרתם וגצי משלים צור לעשרה ליכא לאקשויי הכי דמאי הוה ליה לקמא למיעבדי: **לא צריכא דפדוי דסמך עליהו**. [א]לעולם דבנלאו איהו לא הוה מיסצר כלל ודקאמרת פשיטא לא צריכא דלא ישצ עליו אלא עמד על רגליו ונסמך עליהם ואחס לאשמועינן דכחו כגופו דמי: **סמך צהו**. נסמך עליהם ולא יכלו לעמוד. ליטנא אחרינא דוגא מוגא גרסינן דאחמרינן צעלמא חזי שאין ידוע על ידי מי נהרג: **שקירצ מיספו**. ופלוגמיייהו דרצי יהודה בן צמירא ורצנן מפ' בסנהדרין צפרק אלו הן הנשרפין (דף עה.). ר' יהודה סבר כי יכה כל נפש אדם כתיב(דמשמע כל דהו נפש ורצנן סברי כולה נפש משמע והיינו הכשרתי

במקצת נזקו דומיא דחופר צור שהראשון הוציק והאחרון הרג: **דלא כרצי ורצנן מוקמינן**. דהלכה כרצים: **צנוקו לא קטני**. דליהוי משמע שישלם שור גמור חי והוא יטול את הנצילה: **אלא כשגלומי נזקו**. דמשמע השלמה שיטול נזק את הנצילה וזה משלים לו מה שפחתמו מיתה: **שגלומי נזקו מלמד כו'**. לשון השלמה משלים לו לנזק: **הצעלים מטפלין בנצילה**. כלומר נוטלין את הנצילה: **משמע שישלם המוטר:** **יציאהו עד**. דריש השתא הכי אס טרוף יטרף השור כפשיעתו של שומר שצר דהאי קרא בשומר שצר **ישלימנה**. משמע שישלם המוטר: **יציאהו עד**. פרשה שנייה נאמרה בשומר שצר יציאהו עד הטרפה ישלם כל ההיזק עד דמי הטרפה אצל דמי הטרפיה עגמה לא ישלם דניזק מטפל וטורה בנצילה למוכרה: **אי ס"ד נצילה דמויק**. והאי והמת יהיה לו למזיק קאמר: **ולשסוק**. קרא מינייה דלא אנטריץ להכי דפשיטא לן כיון דשלם שור תחת השור נצילה שלו היא: **לניזק**. שיטלנו צדמים ועליו ישלים המזיק: **מכה בזהמה לא שתיא**. שהיא אדם מזיק בזהמה של חצירו לפיכך לא התמיר עליו הכחוד לטרות צמירת הנצילה: **טריפה דממילא**. טריפה שגורא בנצילה ומשלם הדמים קמ"ל: **והמת יהיה לו**. משתעי צשור נגח דשכיח וצדיים הוא ממש^[א] (שהשור) שהוא^[ב] (ממזנו של מזיק) נתכוין להזיק: שומר שצר שפצע ונטרפה על ידי זאב כזוקי גופו חשיב ליה שהרי היה עליו לשומרה: **השפא אי הוו ליה טריפופו**. למזיק כשיעור כל דמי נזקו הוה יהיב ליה צעל כרחיז דניזק דאמר מר ישיב לרצות כו' דידיה מיציעא: **לא גלריא**. הא דכתב קרא דניזק מטפל בנצילה: **אלא לפתח נצילה**. דהכי אמר רחמנא דמשעת מיתה קאי צרשומיה דניזק ואם הסריח ופתחה דמים משעת מיתה ועד שעת העמדה צדין פסידא דניזק הוא ומשלם ליה מזיק מה שהזק היו ימר על הדמים שהיתה נצילה שוה בשעת מיתה:

במקצת נזקו דומיא דחופר צור שהראשון הוציק והאחרון הרג: **דלא כרצי ורצנן מוקמינן**. דהלכה כרצים: **צנוקו לא קטני**. דליהוי משמע שישלם שור גמור חי והוא יטול את הנצילה: **אלא כשגלומי נזקו**. דמשמע השלמה שיטול נזק את הנצילה וזה משלים לו מה שפחתמו מיתה: **שגלומי נזקו מלמד כו'**. לשון השלמה משלים לו לנזק: **הצעלים מטפלין בנצילה**. כלומר נוטלין את הנצילה: **משמע שישלם המוטר:** **יציאהו עד**. פרשה שנייה נאמרה בשומר שצר יציאהו עד הטרפה ישלם כל ההיזק עד דמי הטרפה אצל דמי הטרפיה עגמה לא ישלם דניזק מטפל וטורה בנצילה למוכרה: **אי ס"ד נצילה דמויק**. והאי והמת יהיה לו למזיק קאמר: **ולשסוק**. קרא מינייה דלא אנטריץ להכי דפשיטא לן כיון דשלם שור תחת השור נצילה שלו היא: **לניזק**. שיטלנו צדמים ועליו ישלים המזיק: **מכה בזהמה לא שתיא**. שהיא אדם מזיק בזהמה של חצירו לפיכך לא התמיר עליו הכחוד לטרות צמירת הנצילה: **טריפה דממילא**. טריפה שגורא בנצילה ומשלם הדמים קמ"ל: **והמת יהיה לו**. משתעי צשור נגח דשכיח וצדיים הוא ממש^[א] (שהשור) שהוא^[ב] (ממזנו של מזיק) נתכוין להזיק: שומר שצר שפצע ונטרפה על ידי זאב כזוקי גופו חשיב ליה שהרי היה עליו לשומרה: **השפא אי הוו ליה טריפופו**. למזיק כשיעור כל דמי נזקו הוה יהיב ליה צעל כרחיז דניזק דאמר מר ישיב לרצות כו' דידיה מיציעא: **לא גלריא**. הא דכתב קרא דניזק מטפל בנצילה: **אלא לפתח נצילה**. דהכי אמר רחמנא דמשעת מיתה קאי צרשומיה דניזק ואם הסריח ופתחה דמים משעת מיתה ועד שעת העמדה צדין פסידא דניזק הוא ומשלם ליה מזיק מה שהזק הוא ימר על הדמים שהיתה נצילה שוה בשעת מיתה:

במקצת נזקו דומיא דחופר צור שהראשון הוציק והאחרון הרג: **דלא כרצי ורצנן מוקמינן**. דהלכה כרצים: **צנוקו לא קטני**. דליהוי משמע שישלם שור גמור חי והוא יטול את הנצילה: **אלא כשגלומי נזקו**. דמשמע השלמה שיטול נזק את הנצילה וזה משלים לו מה שפחתמו מיתה: **שגלומי נזקו מלמד כו'**. לשון השלמה משלים לו לנזק: **הצעלים מטפלין בנצילה**. כלומר נוטלין את הנצילה: **משמע שישלם המוטר:** **יציאהו עד**. פרשה שנייה נאמרה בשומר שצר יציאהו עד הטרפה ישלם כל ההיזק עד דמי הטרפה אצל דמי הטרפיה עגמה לא ישלם דניזק מטפל וטורה בנצילה למוכרה: **אי ס"ד נצילה דמויק**. והאי והמת יהיה לו למזיק קאמר: **ולשסוק**. קרא מינייה דלא אנטריץ להכי דפשיטא לן כיון דשלם שור תחת השור נצילה שלו היא: **לניזק**. שיטלנו צדמים ועליו ישלים המזיק: **מכה בזהמה לא שתיא**. שהיא אדם מזיק בזהמה של חצירו לפיכך לא התמיר עליו הכחוד לטרות צמירת הנצילה: **טריפה דממילא**. טריפה שגורא בנצילה ומשלם הדמים קמ"ל: **והמת יהיה לו**. משתעי צשור נגח דשכיח וצדיים הוא ממש^[א] (שהשור) שהוא^[ב] (ממזנו של מזיק) נתכוין להזיק: שומר שצר שפצע ונטרפה על ידי זאב כזוקי גופו חשיב ליה שהרי היה עליו לשומרה: **השפא אי הוו ליה טריפופו**. למזיק כשיעור כל דמי נזקו הוה יהיב ליה צעל כרחיז דניזק דאמר מר ישיב לרצות כו' דידיה מיציעא: **לא גלריא**. הא דכתב קרא דניזק מטפל בנצילה: **אלא לפתח נצילה**. דהכי אמר רחמנא דמשעת מיתה קאי צרשומיה דניזק ואם הסריח ופתחה דמים משעת מיתה ועד שעת העמדה צדין פסידא דניזק הוא ומשלם ליה מזיק מה שהזק הוא ימר על הדמים שהיתה נצילה שוה בשעת מיתה:

ופטור

צד א ב ג מיי פ"ז מהל' חובל ומזיק הלכה טו סמג עשין ע' עושיע ח"מ סי' שפא:

צד ד מיי פ"ד מהל' רחא ומזמרת נפש הלכה ו סמג לאוין קסג: צד ה מיי פ"ז מהל' נזק ממון הלכה יג סמג עשין סח טור ש"ע ח"מ סי' תג סעף א: צד ו מיי שם עושיע שם סעף ב:

מוסף רש"י
הכחוד עשרה בני אדם כו' בורן פטורין. דענין שיהי כל נפש אדם, כל הנפש ואין כאן מכה כל הנפש, ופטורים ממיתה (דקס"ו).
תשלומי נזק מולמד שהבעלים מוטפלים בנבילה. תנא דכרייתא דריש ליטנא דמתמתיק דמנן משלם תשלומי נזק צמיטת הארץ ותנא עלה בנצירתא דהאי דנקט תנא דמתני' תשלומי נזק ולא תנא משלם את הטוק, לאשמועינן אתא שהיזק טוטל את נצילתו ומטפל בה ומוכרה המזיק משלם עליה מה שחיבתו מוכר, אס חס חלי ואס מועד הכל (בכתובות סח).
שעמין לו הנצילה של בזהמה שמתה על ידי זה שהוציק לו ועליה מוטף ומשלם דמיון (ב"מ סז).
ישיב. כסף שיצב לנצילת, דהוה ליה למכתב צעל הבור ישלם כסף צעלי, שיצב דכתב רחמנא למה לי, הואיל וכבר כתיב יטלם, לרצות כל השנות (דע"ז).

רבינו חננאל

ואקש' וכי אין מכשיר מקצת נזק וחייב בכל אלא זה. והתניא ה' שישבו על ספסל אחד ולא שברוהו, ובא אחר וישב עמחן ושברו, אחרון חייב. ואותוין לדחוייה כדעתיק מר שורה לה' בני אדם ומכרה, בחבילות, ואוקמינא דוגא מיזגא וביא איהו לא מיתביב. מהו דהימא כחו לאו כגופו דמי, קמ"ל. ואוקמינא להא דתד' הכשרתי מקצת נזקו כו' כרבנן ודלא כו'. ואקש' והתניא הכחוד י' בני אדם כו' מקלות בין שבת אחת בין בזה אחר זה פטורין. ר' יהודה בין בתירה אומ' אחרון חייב שקירב מיתמו. הנה ר' יהודה בין בתירה סבר המכשיר במקצת נזק חייב בכלו, נוקמיה לדידיה. ומפרקינן דחזין לה מיחדאה ומוקמינן לה כרביים שפיר, אבל לדחוייה מרבנן ולוקמה כו' יהודה בן בתירה דהוא יחיד, לא. פוס' חבתי בתשלומי נזק. דייקינן ממתני' שאינו חייב בכל הנזק אלא בתשלומי, כגון הא דתניא תשלומי נזק מלמד שהבעלין מוטפלין בנבילה. ואפיקה ר' אמי ממכה בהמה ישלמנה, דריש ביה ישלימנה. רב כהנא פסיק לה מיהא הטרפה לא ישלם, כלומ' מה שחיתה שוה עד

מסורת הש"ס

א) לקמן כו' סנהדרין עה.
ב) [תוספת' פ"א],
ג) [לקמן טו. גנ:],
ד) כ"א לרנא וכן הוא באש"רי ועי' ר"מ,
ה) [נעלי ו. וז"ג],
ו) שייך לע"א ו) ע"כ שייך לע"א,
ז) [ויקרא כד],
ט) רש"י מ"ז,

תורה אור השלם

1. ומבה נפש בהמה ישלמנה נפש תחת נפש. ויקרא כד יח
2. אם טרף יטרף יבאדו עד דהטרפה לא ישלם: שמות כב ב
3. או נודע כי שור נגח הוא מחמול שלשם ולא ישמרנו בעליו שלם ישלם שור תחת השור והמות יתירה לו: שמות כא לו
4. בעל הבור ישלם כסף ישיב לבקעליו והמות יתירה לו: שמות כא לד

גליון הש"ס

גפרא קיביל דבחו בגופו. לקמן דף ע"ב:

הגהות הגר"א

[א] גבי' (ולמא להו אי לאו אסון צדידי לא הוה מיסצר). תלמי' וי"צ הרמב"ם (וי' וילמא עד ל"ב: [ב] שם פשיטא. י"צ הרמב"ם (וי' כאן אלא קודם ל"ב. (ועי' בהגרי"א סימן שפא:) [ג] רש"י ד"ה לא צריכא כו' לעולם כו' י"צ מפרש דקושית וילמא כו' קאי גם ארישא דאף דנלאו איהו לא מתצר כלל דאי אדסמך ליה מאי קאמר דצדידי כו' סבר כו' קמ"ל כו' ל"ל כלל אף שנשבר על ידם לגד ותמתי שעי. אצל אי קאי ארישא ע"כ צריך שצרתו גם כן וקמ"ל דאף שצבר בסמיכה ח"ש פשיטא מהו דמתיא כו' ח"ש רש"י געולם כו' ודקאמרת כו' והוא מיוזק על קושא שניה פשיטא ועל קושא הראשונה וילמא מיוזק ש"י פי' דקאי רק אדסמך לא צריכא דנלאו כו':

רבינו חננאל (המשך)

שנעשית טרפה לא ישלם (א). רב חזקיה אמי והמת יהיה לו, לניזק. וכן תנא דבי חזקיה. ואסיק' אי סלק' דעת' נבילה דמויק הוי ליכתור רחמי' שלם ישלם שור תחת השור ולישחוק. והמת יהיה לו למה לי, ש"מ (למודיק) [לניזק].

א) וכ"פ הירש' בפאלמות בשמות כו' יז', ח"ל 'לומר משתיה שווה עד שנעשת טריפה לא ישלם, אלא ישלם כעשוי עליה משתיה כמו שהיה שוה מעיקרא'